

מסורת הש"ס

(א) בנתי" טקס: חנינוּת, ט' נפ"י חוס' ע"ז יא: ד"ה מתקלן, (א) ב"ק פג. ע"ש [נסוּתה מט: ע"ש], (ד) ועי' חוס' ע"ז לג. ד"ה אַלגן, (ס) [ומספּתה חריות פ"ב], (ו) ע"י בזהגות חש"ל כחן, (ז) צ"ל בואו. רש"י, (ח) ס"א ל"ג, (ט) גיב"ז מו: מת"א, (י) ברש"י בע"י טקס: לא פליגי: רבנ"ח ורבינא'ומתמלא, (יא) איב כח, (יב) [ועי' חוספּות לעיל מה. ד"ה דלא וכו'], (יג) בשטר מכירת בעל שיהא מוכרת כ"ל.

תורה אור השלם

- בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לני: אשרי שיאחז וינצח את עולריך אל השלע. תהלים קלו ח-ט
- בני ציון הדיקרים הדיקלאים בפו איבה נחשבו לגבלי חרש מעשה ידי יוצר: איבה ד ב
- גם כל חלי וכל מקום אשר לא כתוב בספר התורה הואת יעלם ה' עלריך עד השקדך: דברים כח טא
- עניי עוללה לנפשי מכל בנות עירי: איבה ג נא
- מי נתן למשקה יעקב וישראל לבוזים הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרךיו הלוך ולא שבעו בחורתי: שיעורו מב כי
- על אלה אני בדיקה עניי עירי ירד מים כי רחוק ממני מנחם משיב נפשי היי בני ומשמים כי גבר אובי: איבה א טז
- בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספר תמורדים כי תתאם יבא השדר עלצני: ירמיהו י כו
- ותקדו שדות וגולד ובהים ונשארו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו: מיכה ב ב

וועללמי בעפר קרני.

לא שנו. דחוק ולקח מנעל הכית מקחו בטל, אלא דאמר לו. בפני עדים, לך חזק וקני. ומעות לא קיבל בפני עדים דנמא וצניח וצני, וגם שטר לא כתב לו בעל הכית ללוקח, אלא אם שטר ודאי לקני ליה (רשב"ם ב"ב סז).

קלוזי מפליג. דפוס מפליג חוץ מן הרלועה קרוי קליצה כדאמר'י

במסכת סוכה (דף כו:.) אוחז ברלועה ואינו אוחז בקליצה: י' דדרעא.

מ' סאה ודרישא שהם גדולים ד' צמים בכל קליצה הוו ג' זימני מ' סאה. וא"ת ד' לא היא שבית אחד של זרוע גדול מאחד מצתי הראש

לפי שכהן כל ארבע פרסיות צבית אחד ובשל ראש פרשה אחת צבית אחד ומי"מ דפוס של ראש מחוך שזריך לחלק הצמים ולהיות ריוח צייניהן וקצועין על מושב אחד הוזרך המושב להיות רחב והוי על אחד שלשה שזרוע: **ארבעה קנין**. צמורבן בית ראשון: **איספרי**. סלעים: שהיו מגנין אם **הפו ציופיון**. והיינו מסולאים לשון סולו לרכוב (תהלים סח) לא תסולה בכתם אופירי^(א) משובחין היו ציופין מן הפו: **בזיוני דגושפנקי**. זורות אלות שצחותמיהן כדי שתמעברנה כנגדן: **כמה מרחיקנה משהוא דוכסא**. שלא הגעתי ללמוד אותו פסוק: **אינגד מעט: פוססא ופלגא**. דף וחצי: על **כבוד שמך הגבור**. והיכן גבורתך: **עלי ועליך**. ששמי נתחלל בך: **שוליא דנגרי הוס**. לא היה רבו למורה אלא רבו לאומנות של נגרים: **שוליא אינדריי'ן**. הולרך ללוות. הרב: **קידס**. השכים: שמי פסיוות **בנר אחד**. אשת איש: לא שנו. דמקחו בטל: אלא **דאמרו ליה**. בעלים לזה שלקח מסיקריקון: לך חזק וקני. צמקה דכיון דדיבורא בעלמא הוא איכא למימר השני נוח לי: אלא אי כתב ליה שטרס בשמיה: קני. דכולי האי לא הוה ליה למיעבד אי לאו דזנבה ליה מכר גמור ומדעת: **אחריות**. דאי טרפו לה מיינה לגבייה דמי ארעא: ה"ג

למשיסה יעקב וישראל לבוזים ענה אותו תינוק ואמר הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שבעו בתורתי אמר מובטחני בו שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זו מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו אמרו לא זו משם עד שפדאו בממון הרבה ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי ישמעאל בן אלישע^(א) אמר רב יהודה אמר רב מעשה בכנו ובכתו של ר' ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדוניים לימים נזדווגו שניהם במקום אחד זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה אמרו ״בוא ונשיאם זה לזה ונחלק בוולדות הכניסום לחדר זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן זוית זה זה אומר אני כהן בן כהנים גדולים אשא שפחה וזאת אומרת אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד ובכנו כל הלילה כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה^(ב) על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים אמר ריש לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה צפנת שהכל צופין ביופיה בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים שנתעלל בה שבאי כל הלילה למחר הלבוישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני את יופיה אמר לו ריקא אם אתה רוצה ליקח קח שאין כיופיה בכל העולם כולו אמר לו אף על פי כן הפשיטה ששה חלוקים ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר אמרה לפניו רבוננו של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחום ועליה קונן ירמיה^(ב) בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספר תמורדים כי תתאום יבא השורד עלינו עליך לא נאמר אלא עלינו כביכול עלי ועליך בא שורד אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב^(ג) ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה פעם אחת הוצרך^(ד) (רבנן) ללות אמר לו שגר אשתך אצלי ואלונה שיגר אשתו אצלו שהה עמה שלשה ימים קדם ובא אצלו אמר לו אשתי ששיגרת לך היכן היא אמר לו אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך אמר לו מה אעשה אמר לו אם אתה שומע לעצתי גרשה אמר לו כתובתה מרובה אמר לו אני אלווך ותן לה כתובתה עמד זה וגרשה הלך הוא ונשאה כיון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורעו אמר לו בא ועשה עמי בחובך והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן ועל אותה שעה נתחתם גזר דין ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחד: לקח מן הסיקריקון וכו':^(ה) אמר רב לא שנו אלא דאמר לו לך חזק וקני אבל בשטר קנה ושמואל אמר יאף בשטר נמי לא קנה עד שיכתוב לו אחריות

הניזקין פרק חמישי גיטין

נח.

ב"ב **ממון שפוסקין עליו**. כי איכא סכנת נפשות פודין צדיוין ויטר על כדי דמיהן כדלמרינן בפרק השולח (לעיל דף מד.) גבי מוכר עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים כ"ש הכא דאיכא קטלא אי נמי משום דמופלג בחדמה היה^(א) **אבל בשטר קנה**.^ב אאשה נמי קאי כדמוכח בסמוך והא דלמר בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף נה.) כתב לראשון ולא חתמה לו ולשני וחתמה לו איבדה כתובתה משמע^ג דבחד לוקח יכולה לומר נחת רוח עשיתי לצעלי^ד התם כשחתמה על שטר של בעלה^ה והכא כשכתבה שטר בפני עצמה^ו ועוד דחתמה דהתם שנתרנית צמכירת הבעל או שמחלה לו השעבד^ז אלא הכא כשכתבה^ח י' שטר מכירה שהיא מוכרת לו ולמאי דמפרש ה"ר אליעזר משנ"א דרז ושמואל פליגי הכא בלחריות טעות סופר הוא דשמואל לטעמיה דלמר צפ"ק דצ"מ (דף יד.) דלחריות לאו טעות סופר הוא בשטרי מקח וממכר ורב סבר לחריות ט"ס הוא וצתם שטר ככתבה לו לחריות דמי וההיא דכתובות^י כשפירשה דלא קצלה לחריות^(א) מניד: כגון

כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הוזאת אמר כמה מרחיקנא מדוכתא פלן אמר ליה אינגד פוסתא ופלגא אמר ליה אי מטאי לגביה לא איצטריכו לך^(א) אמר רב יהודה אמר שמואל משום^(ב) רבן שמעון בן גמליאל מאי דכתיב^(ג) עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ובכל אחת ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי תינוקות וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן וכשהיה אויב נכנס לשם היו דוקרין אותן בחוטריהן וכשגבר אויב ולכדום כרכום בספריהם והציתום באש: ת"ר^(ד) מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי וקוצותיו סדורות לו תלתלים הלך ועמד על פתח בית האסורים אמר^(ה) מי נתן לשמעיה עליו אמרו לא זו שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זו מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו אמרו לא זו משם עד שפדאו בממון הרבה ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי ישמעאל בן אלישע^(א) אמר רב יהודה אמר רב מעשה בכנו ובכתו של ר' ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדוניים לימים נזדווגו שניהם במקום אחד זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה אמרו ״בוא ונשיאם זה לזה ונחלק בוולדות הכניסום לחדר זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן זוית זה זה אומר אני כהן בן כהנים גדולים אשא שפחה וזאת אומרת אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד ובכנו כל הלילה כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה^(ב) על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים אמר ריש לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה צפנת שהכל צופין ביופיה בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים שנתעלל בה שבאי כל הלילה למחר הלבוישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני את יופיה אמר לו ריקא אם אתה רוצה ליקח קח שאין כיופיה בכל העולם כולו אמר לו אף על פי כן הפשיטה ששה חלוקים ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר אמרה לפניו רבוננו של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחום ועליה קונן ירמיה^(ב) בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספר תמורדים כי תתאום יבא השורד עלינו עליך לא נאמר אלא עלינו כביכול עלי ועליך בא שורד אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב^(ג) ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה פעם אחת הוצרך^(ד) (רבנן) ללות אמר לו שגר אשתך אצלי ואלונה שיגר אשתו אצלו שהה עמה שלשה ימים קדם ובא אצלו אמר לו אשתי ששיגרת לך היכן היא אמר לו אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך אמר לו מה אעשה אמר לו אם אתה שומע לעצתי גרשה אמר לו כתובתה מרובה אמר לו אני אלווך ותן לה כתובתה עמד זה וגרשה הלך הוא ונשאה כיון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורעו אמר לו בא ועשה עמי בחובך והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן ועל אותה שעה נתחתם גזר דין ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחד: לקח מן הסיקריקון וכו':^(ה) אמר רב לא שנו אלא דאמר לו לך חזק וקני אבל בשטר קנה ושמואל אמר יאף בשטר נמי לא קנה עד שיכתוב לו אחריות

לו אחריות וק"ל הלכה כשמואל בדיני ועוד דאמרינן בחוקת הבתים (מז:.) אמר רב הונא אמר לי רב נחמן כולן שהביאו ראייה ראיתן ראייה ומעמידין שדה בידם גולן שהביא ראייה אין ראייתו ראייה ואין מעמידין שדה בידו מאי קמ"ל תנינא לקח מסיקריקון וחזר ולקח מב"ה מקחו בטל לאפוקי מדרב דאמר רב ל"ש אלא דאמר ליה לך חזק וקני אבל בשטר קנה קא משמע לן כדשמואל דאמר שמואל אף בשטר לא

עין משפט ונר מצוה

פה א ב מ"י פ"יד מהל' טוען הלכה ב ופי' במ"מ סוגו עשין נה טו"ט"ע חו"מ סמנן רלו ספי"ג ד ופי' קנה ספי"ג:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אלא וכו' לחריות מיידי הס"ד:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] גמ' במתנתא תנא ארבעים קופות של שלש סאין ולא פליגי ר"ל ר' ינאי דלמר ג' קופות של מ' סאה ומתנתא דתנא ארבעים קופות של ג' סאה הם לא פליגי על רבנ"ח אמר ר"י דלמר קמ' מ' סאה דרבנ"ח מיידי דנרעא ואינהו דנרישא וכו"כ מהרמ"ש:

לעני רש"י

אינדריי'ן [וינדריי'ן]. שוליה.

מוסף חוספות

א. ולא אמר בת"ח שאין פודין אותו אלא בדמיו, דת"ח שמת אין לו תמורתו (ב"ב י"א, ופי' סויות יג), והלכך פודין אותו עד י' בדמיו. רש"י (לעיל מה. ד"ה משום ומשמעות דבריו דכל ממון שפוסקין עליו לאו דוקא, [דרך אחרת, דפודין לא גבול:] ובת"ח לא חיישין לטעמא דמיגרי בהו ופודין אותם לעולם בכל ממון שפוסק. רנו קישקש (לשל מה. ד"ה אה). אלקח מן האיש וחזר ולקח מן. מוס' ב"ב מו: ד"ה אלא. ג. דדוקא כשהן ב' לקוחות וכתב הבעל ללוקח ראשון ולא חתמה לו, ולשני וחתמה לו, הוא דאיבה כחובתה, משום דאמר לה אם איתא דנח"ד עבדת, מקמא איבעי לך למעבד, אבל. שיע"ק. T. אע"פ שכתבה שטר (תוס' ב"ב שם) והכא בלוקח אחד איירינן ואפי"ה קאמר רב דבשטר קנה. שיע"ק. ה. דהואיל ואינו יכול להוציאו שטר שלה שלא יראו שטר של בעל עמו יכולה היא ודאי שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי. מוס' כמנות ט. ד"ה כמנות. ו. דהואיל ויכול להוציאו שטר שלה בלא שטר של בעל, לא אמרי' נחת רוח'. מוס' כמנות ט. ד"ה כמנות. ו. שיש לה על הקרקע. ט. דחתמה לו, איכא למימר. מוס' הלא"ש.

פסקי ר"ד

אמר ר ל"ש אלא דא"ל לך חזק וקני אבל בשטר קנה ושמואל אמר אף בשטר לא קנה עד שיכתוב